

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثالثة ثانوي
الوحدة: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.		الهدف التعليمي: أن يتعرّف على أثر الإيمان والعبادات في محاربة الانحراف والجريمة. ويقدم حججا على أنّ المقصد من تشريع العقوبات في الإسلام هو حفظ الحقوق الخاصة والعامة.		
مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم، برواية ورش، الموافقات للشاطبي، المستنصر للغزالي، الأحكام في أصول الأحكام للأمدى.		المحصر الزمني للوحدة: أربع ساعات.		
الموارد المستهدفة:				
أولاً: مفهوم الانحراف والجريمة. ثانياً: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.				
أ- الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة: 1- تقوية الايمان والوازع الديني. 2- الحث على العبادات ومكارم الأخلاق.				
ب- الجانب العلاجي (العقابي) للحد من الانحراف والجريمة: 1- مفهوم العقوبات في الإسلام. 2- أنواع العقوبات (أ- الحدود. ب- القصاص. ج- التعزير). 3- خصائص العقوبات في الإسلام. 4- الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام. تقويم.				
الوضعيات	نشاط المعلم والمتعلّم	البناء التعلي للوحدة	التقويم	الزمن
وضعية الانطلاق.	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْآزَلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ (91) [المائدة: 91] - استخرج من الآية وسيلة لتثبيت العقيدة الإسلامية. مناقشة الانحرافات. - ما هي الانحرافات التي ناقشتها؟ الخمير والقمار، الشرك ... - إلى ماذا تؤدي تلك الانحرافات؟ العداوة والبغضاء والبعد عن الله وهو طريق الإجرام. - فما معنى الانحراف والجريمة وما منهج الإسلام في علاجها؟ يتوصل المتعلّم إلى عنوان الوحدة. منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.	تشخيصي	15د
		أولاً: مفهوم الانحراف والجريمة: 1- مفهوم الانحراف في الإسلام: كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع. ويستعمل الانحراف في القانون على الأحداث الذين لم يبلغوا سنّ الرشد القانونية عند ارتكابهم لعمل يعاقب عليه القانون. 2- مفهوم الجريمة في الإسلام: محظورات شرعية زجر عنها الله بحدّ أو قصاص أو تعزير. أهم أسباب الانحراف والجريمة: ✓ ضعف الوازع الديني والأخلاقي. ✓ البيئة المنحرفة ✓ الابتعاد عن ذكر الله، وترك العبادات أو التهاون فيها		
وضعية بناء التعلّيمات.	النشاط الأول: يكتشف المتعلّم ويحدّد مفهوم الانحراف والجريمة ويميّز بينهما.	- من خلال قولنا: انحرف العبد عن دين الفطرة. فما معنى انحرف؟ مال واحد وخرج عن الطريق. - إذا كان الانحراف هو الخروج والميل فعمّن يكون هذا الخروج؟ عن قيم وتعاليم وتشريعات ومبادئ الإسلام. إذن حدّد مفهوم الانحراف. - يقال: ارتكب فلان جرماً عظيماً، ما معنى جرماً؟ إنما وذنباً. - اذكر لنا بعض الجرائم: السرقه، الزنا.. بين حكمها وجزاء مرتكبها، التحريم والمنع، ومرتكبها يؤثم يعاقب. حدّد مما سبق مفهومها للجريمة. تقويم تكويني: ما العلاقة بين الانحراف والجريمة؟ ماهي أهم أسباب الانحراف والجريمة؟	يحدّد مفهوم الانحراف والجريمة. ويميّز بينهما	15د

النشاط الثاني:

يُحدّد المتعلّم الجانب الوقائي لمحاربة الانحراف والجريمة.

السند 1: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» [أخرجه البخاري].

- ما هي علاقة الإيمان بالجريمة؟ الإيمان مانع من الجريمة.

السند 2: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَكَمًا ۖ ۝٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٧٠﴾ [الفرقان: 68-70].

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢﴾ [الإسراء: 32].

- اكتشف أسلوبا للقرآن الكريم في محاربة الانحراف والجريمة. التحذير منهما قبل وقوعهما والهدف من ذلك الوقاية من الوقوع فيهما.

السند 3: قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ أَصْلَافٌ تَنبَغِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].

قَالَ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣].

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ حُجِّجَ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمْ لَلْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: 197].

- من خلال الآيات السابقة حدّد الهدف من العبادة في الإسلام. استقامة السلوك، تزكية النفس وطهارتها، الالتزام بالأخلاق.

- استنتج وسيلة أخرى لمحاربة الانحراف والجريمة. العبادات ومكارم الأخلاق.

- لخص الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة.

ثانيا: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة: يقوم على أسلوبين هما:

أ- الجانب الوقائي: أي التحذير قبل وقوع الانحراف والجريمة ويكون بـ:

1- تقوية الإيمان والوازع الديني: فالإيمان قوة عاصمة تمنع صاحبها عن المنكرات، فترتي فيه دوام مراقبة الله له في نفسه، وكذا التوبة والرجوع عند الخطأ.

2- الحث على العبادات ومكارم الأخلاق: فمن ثمرات العبادة الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة، فهي تهدّب السلوك وتركي النفس بالأخلاق الفاضلة.

ب- الجانب العلاجي (العقابي): عندما لا يرتدع العبد بقوة الإيمان، ولا بالتماسه العملية للعبادات، فإن الحاكم يردعه بما شرع الله من عقوبات للحفاظ على نظام الحياة.

1- مفهوم العقوبة في الإسلام: زواجر وضعها الله ﷻ للردع عن ارتكاب ما حظر أو ترك ما أمر.

السند 4: جاء في الأثر المشهور عن عثمان رضي الله عنه وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ يَزِعُ بِالْسلطان ما لا يزِعُ بالقرآن»

1- اكتشف أسلوبا آخر للقرآن الكريم في محاربة الانحراف والجريمة. - عندما لا يرتدع المذنب عن جرائمه ماذا شرع الله للحفاظ على

نظام الحياة؟ شرع العقوبات.

تقديم تكويني: على ماذا يعتمد المنهج الذي أقرّه الإسلام لمحاربة

الانحراف والجريمة؟

2- حدّد مفهوم العقوبة في الإسلام.

النشاط الثالث:

يحدّد المتعلّم أنواع الجرائم وعقوباتها في الإسلام.

من خلال مفهوم الجريمة حدّد أنواع العقوبات.

السند 1: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 178].

1- ما هي عقوبة قتل النفس؟ القصاص.

2- يُقال: اقتص أثره فما المقصود بقولنا اقتص؟ تتبّع أثره.

3- من الذي نتبّع أثره؟ وبماذا؟ أثر المجرم ونعاقبه.

وهذا هو المعنى الاصطلاحي للقصاص.

2- أنواع العقوبات:

أ- القصاص:

1- تعريفه:

لغة: تتبع الشيء، القطع المساواة، المماثلة.

اصطلاحا: أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني

عليه.

- يحدّد الجانب الوقائي والعلاجي في محاربة الانحراف والجريمة.

- يحدّد مفهوم العقوبة في الإسلام.

يحدّد أنواع الجرائم وعقوباتها في الإسلام.

05د	السند 2: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ نَفْسِكُمْ ظَالِمِينَ ۖ وَالْمَرْكُوبَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ۖ وَالْأَذْنَ بِالْأَذَنِ ۖ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ ۖ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ﴾ [المائدة: 45]. -فيما يكون القصاص؟ القتل العمد أو الجرح أو قطع الأعضاء.	2-أنواعه: يكون في: ✓ الاعتداء على النفس: بإزهاق الروح عمدا. ✓ الاعتداء على ما دون النفس: بتعمد جرح البدن أو قطع الأطراف.
10د	السند 3: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ ۖ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ إِعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١٧٨﴾ [البقرة: 178]. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانُوا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَمُؤْنَةٌ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ﴾ [النساء: 92]. -هل يجوز العفو في القصاص وما شرطه؟ بشرط الدية. -ما هي الدية ومتى تجب وما علاقتها بالقصاص؟	3-الدية: -تعريفها: هي المال الواجب بالجنابة على النفس أو ما في حكمها (الجنين)، أو ما دون النفس، ويعطى للمجني عليه أو وليه أو وارثه. هي عقوبة أصليه في الخطأ وبديلة عند التنازل عن القصاص. -ومقدارها: 1000 دينار ذهبي (1 د.د=4.25 غ ذهب). -المقصد الضروري من تشريع القصاص: حفظ النفس.
15د	السند 4: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. قَالَ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 02]. -الحد الذي بيننا وبين زملاتكم في القسم الموالي هو الجدار. فما معنى الحد لغة؟ -ما هي عقوبة السرقة والزنا؟ ما نوعها؟ ومن قدرها؟ إذن استخلص تعريفا للحد.	ب-الحدود: -تعريفها: -لغة: المنع والحاجز -اصطلاحا: عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى، لا يجوز النقص فيها ولا الزيادة ولا إسقاطها بعفو إذا وصل الأمر للحاكم والقاضي.
15د	السند 5: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ۗ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٣٨﴾ [المائدة: 38]. قَالَ: «تقطع يد السارق في ربع دينار» [البخاري]. 1-ما معنى السرقة وما مقدار حدّها؟ 2-وما هو المقصد الذي يحفظه؟	-أنواعها وأحكامها: 1-حد السرقة: -تعريف السرقة: -لغة: أخذ الشيء خفية. -اصطلاحا: أخذ مال الغير خفية من موضع حفظه بغير حق. -مقدار العقوبة: قطع اليد اليمنى من الرسغ. الدليل: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. -المقصد من تشريع الحد: حفظ المال.
15د	السند 6: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ»، قَالَ: وَقَعْلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، قَالَ: «فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ» [أخرجه مسلم]. 1-ما معنى شرب جريمة شرب الخمر؟ وما مقدار حدّها؟ 2-وما هو المقصد من تشريع هذا الحد؟	2-حد شرب الخمر: -تعريف شرب الخمر: -لغة: من المخامرة وهي التغطية. -اصطلاحا: تناول ما يسكر قل أو كثر. -مقدار العقوبة: ثمانون جلدة. الدليل: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ الْأَرْبَعِينَ»، قَالَ: وَقَعْلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، قَالَ: «فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ» [أخرجه مسلم]. -المقصد من تشريع الحد: حفظ العقل.

15		السند 7: قَالَ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾ [النور: 02] عَنْ عَبْدِادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» [أخرجه مسلم] 1- ما معنى جريمة الزنا؟ وما مقدار حدّها؟ 2- ما هو المقصد من تشريع هذا الحد؟ 3- حدّ الزنا: -تعريف الزنا: -لغة: الوطء المحرّم. -اصطلاحا: وطء الرجل امرأة لا تحلّ له. -مقدار العقوبة: *المحصن (المتزوج): الرجم حتى الموت. *غير المحصن (غير المتزوج): مائة جلدة + نفي سنة للرجل. الدليل: قَالَ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾ [النور: 02] عَنْ عَبْدِادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» [أخرجه مسلم] -المقصد من تشريع الحد: حفظ النسل.	
15	يحدّد أنواع الجرائم وعقوباتها في الإسلام.	السند 8: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤﴾ [النور: 4] 1- ما معنى جريمة القذف؟ وما مقدار حدّها؟ 2- ما هو المقصد من تشريع هذا الحد؟ 4- حدّ القذف: -تعريف القذف: -لغة: الرمي والطرح. -اصطلاحا: الاتهام والرمي بالزنا أو نفي النسب دون بينة. -مقدار العقوبة: ثمانون جلدة وعدم قبول شهادته. الدليل: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٤﴾ [النور: 4] -المقصد من تشريع الحد: حفظ النسل.	
15		السند 9: قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٣٣﴾ [المائدة: 32] 1- ما معنى جريمة الحاربة؟ وما مقدار حدّها؟ 2- ما هو المقصد من تشريع هذا الحد؟ 5- حدّ الحاربة: -تعريف الحاربة: -لغة: مأخوذة من الحرب. -اصطلاحا: قطع الطريق وترويع سالكيه والاعتداء على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. -مقدار العقوبة: التخيير بين القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي. الدليل: قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٣٣﴾ [المائدة: 32] -المقصد من تشريع الحد: حفظ الدين والنفس والنسل والمال.	
15		السند 10: عن أبي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ» [صحيح ابن حبان] 1- استنتج عقوبة غير الحد. الجلد أقلّ من عشرة. 2- من التعريف الاصطلاحي للجريمة كيف نسمّيها؟ 3- يقال: عزّزته فما معنى ذلك؟ أدّبته. 4- فما معنى التعزير وما هي جرائمه؟ ثمّ اذكر بعض عقوباته. ج- التعزير: 1- تعريفه: -لغة: عزّر بمعنى أدّب ورددع. -اصطلاحا: عقوبة غير مقدّرة شرعا، يقدرها القاضي حسب المصلحة. 2- أمثلة عن جرائم التعزير: الغش، التزوير، الرشوة، التعامل بالربا، المجاهرة بالإفطار في رمضان... 3- أمثلة عن عقوبات التعزير: الوعظ، التوبيخ، الجلد، الغرامة، السجن، النفي..	

النشاط الرابع:

يكشف خصائص العقوبة في الإسلام **ويعدّها.**

1- من تعريف الجريمة، استنتج أول خاصية للعقوبة.
لها أصل شرعي.

2- **قَالَ ﷺ: «وَأَيْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»** البخاري. **المساواة بين الجميع.**

3- **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾** [فاطر:18] **شخصية العقوبة**

4- **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.»**
[سنن الترمذي]

الرحمة في العقوبة.

3-خصائص العقوبات في الإسلام:

-**شرعية العقوبة:** أي لها سند شرعي فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

-**المساواة في العقوبة:** دون تمييز بين الناس.

-**العدالة في العقوبة (شخصية العقوبة):** فلا تطبق إلا على من ارتكبها.

-**الرحمة في العقوبة:** من خلال مراعاة الفروق الفردية (المريض، الحامل..)، وكذلك درء الحدود بالشبهات، وتشريع الدية، التشديد في شروط تنفيذ العقوبة، لا ينقذ العقوبة إلا الحاكم أو من ينوب عنه تفاديا للفوضى والانتقام..

النشاط الخامس:

استخلص مقاصد تشريع العقوبات في الإسلام ممّا سبق.

4-الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام:

- ❖ حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع.
- ❖ التأديب والردع.
- ❖ تطييب خاطر المجني عليه أو وليّه.
- ❖ كفارة للذنوب.
- ❖ الحفاظ على مقاصد الشريعة.

تقويم: قارن بين أنواع العقوبات في الإسلام.
الإجابة:

المقارنة	القصاص	الحدود	التعزير
الحق الغالب فيها	للعبد	لله تعالى	بعضها لله تعالى وبعضها للعباد
إمكانية العفو فيها	يجوز	لا يجوز إذا بلغت الحاكم، ويجوز قبله	إذا تعلقت بحق العبد: يجوز، أمّا إذا كان الحق لله فلا يجوز.
التقدير (محدّدة أو غير محدّدة)	مقدرة	مقدّرة	غير مقدّرة
أنواعها	النفس وما دون النفس	حد الزنا والقذف والسرقة، والخمر والحراة.	باقي الجرائم.

2- **بكالوريا: 2024 م.**

الموضوع الثاني:

الجزء الثاني: أسفرت التحقيقات الأمنية عن وجود عصابة إجرامية تحترف سلب السيارات من أصحابها باستعمال السلاح.

1- **كيف نسَمّي هذه الجريمة في الإسلام؟ ما نوع عقوبتها؟ وما مقدارها؟**

-**تسمّى هذه الجريمة في الإسلام: الحراة.**

-**نوع عقوبتها: الحد.**

-**مقدارها: القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.**

يعدّ بعض خصائص العقوبات في الإسلام.

يستنتج الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام.

-يقران بين أنواع العقوبات في الإسلام. -يستنتج منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة.

15د

15د

20د

أ) تعريفها:	نغمة: المنع والحاجز.	نغمة: الحد السرقة	نغمة: الوطء الحرم.	نغمة: الرمي والوطء.	نغمة: من الخامرة وهي التغطية.	نغمة: مأخوذة من الحرب.
(ب) أنواعها	أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
	نغمة: أخذ الشيء خفية.	أخذ مال الغير خفية	الوطء الحرم.	الرمي والوطء.	من الخامرة وهي التغطية.	مأخوذة من الحرب.
المقصد الضروري من تشريع الحد:	الحفظ المال.	الحفظ النسل.	الحفظ العقل.	الحفظ الدين والنفوس والنسل والمال.	الحفظ الدين والنفوس والنسل والمال.	الحفظ الدين والنفوس والنسل والمال.

